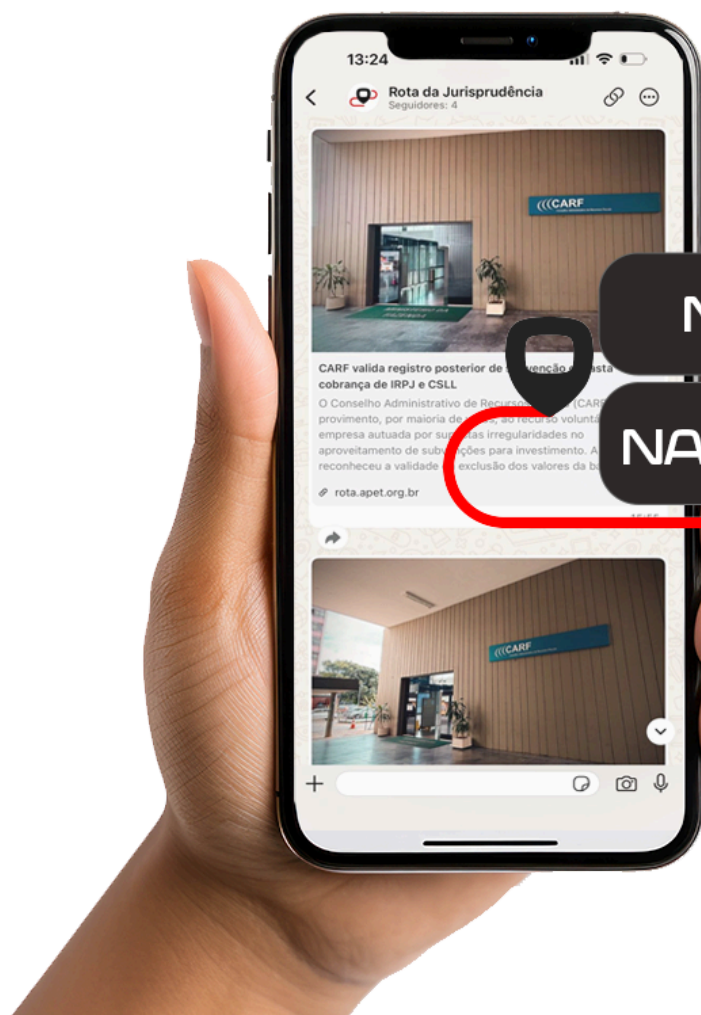




NEWSLETTER

NA SUA MÃO

Acompanhe nossa newsletter diária e tenha a segurança de estar sempre atualizado com as principais decisões tributárias das últimas 24 horas, reunidas em um único canal especializado, com cobertura completa do STF, STJ, CARF, Receita Federal e TIT-SP.

## DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXIGE ESTRATÉGIAS BEM ELABORADAS APÓS MUDANÇA NA TRIBUTAÇÃO DO PAÍS

A Lei nº 15.270/2025, sancionada no final do ano passado, encerrou a isenção total da tributação de lucros e dividendos no Brasil, regra vigente desde 1995. A legislação também estabelece o Imposto de Renda Mínimo (IRPF-M), assegurando tributação mínima a contribuintes com rendimentos anuais superiores a R\$600 mil. As mudanças representam um marco no sistema tributário brasileiro e devem elevar a carga tributária dos contribuintes classificados como de alta renda.

A mudança torna imprescindível que sócios e acionistas adotem uma estratégia tributária mais eficiente na distribuição de lucros, avalia João Victor da Silva, economista e analista de mercado da Orsitec. “Medidas simples podem mitigar o custo financeiro desse novo modelo e reduzir a carga tributária global entre a empresa e o sócio ou acionista”, afirma.



**Clique aqui e entre no canal de Whatsapp da APET**

Receba artigos, notícias e informações sobre eventos, lives, novos cursos e promoções

**Entrar no canal →**

Entre os primeiros pontos de atenção está o aproveitamento da isenção dos lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025. Por decisão liminar do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, o prazo para aprovação da distribuição desses valores foi prorrogado até 31 de janeiro de 2026. A deliberação dentro desse prazo garante a isenção sobre lucros já realizados, que poderão ser pagos até 31 de dezembro de 2028.

#### Forma de retirada influencia o custo tributário

Outro fator relevante está na forma como as retiradas são realizadas ao longo do ano. A legislação estabelece que a retenção de 10% sobre a distribuição de lucros ocorre apenas quando o valor excede R\$50 mil mensais por fonte pagadora.

De acordo com o economista, financeiramente, o ideal é evitar distribuições concentradas de alto valor, especialmente no início do ano. “Caso o sócio realize uma retirada elevada, a estratégia de aguardar até o fim do período reduz o custo de antecipar o imposto, já que eventual restituição ocorreria apenas na metade do ano seguinte”, explica João Victor.

#### Alternativas à distribuição direta de lucros

O planejamento também deve considerar mecanismos alternativos à distribuição direta de lucros, especialmente em empresas enquadradas no regime do Lucro Real. Os Juros sobre Capital Próprio (JCP) permitem que a empresa deduza os valores da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, cuja carga combinada atinge 34%. Com a alíquota de 17,5% prevista para a pessoa física a partir de 2026, a utilização do JCP gera benefício tributário líquido relevante quando aplicada dentro dos limites legais.

Paralelamente, o pró-labore pode ser vantajoso para sócios com menor nível de remuneração. “No caso de uma retirada de até R\$ 7.350 mensais, o sócio pode se enquadrar em faixas de isenção ou de baixa tributação do IRPF, enquanto a empresa deduz a despesa previdenciária e o próprio valor do pró-labore do lucro tributável”, explica João Victor.

#### Estrutura societária como instrumento de eficiência

A quinta estratégia envolve a constituição de holding patrimonial. Em situações em que o empresário tenha mais de uma empresa, a transferência de lucros por meio da pessoa física passou a gerar incidência tributária com o fim da isenção. A holding de

participação permite que o lucro seja direcionado diretamente à estrutura societária, viabilizando o reinvestimento e adiando a tributação dos dividendos até o momento da retirada pessoal do sócio.

João Victor reforça que essas decisões exigem atenção rigorosa às regras. “Práticas como o pagamento de despesas pessoais pelas empresas ou a distribuição de lucros desproporcionais e injustificáveis configuram evasão fiscal e estão sujeitas a penalidades elevadas”, alerta.

A recomendação do especialista é de que a distribuição de resultados seja conduzida com orientação tributária e contábil especializada, por meio de planejamento prudente e alinhado à realidade de cada empresa e de seus sócios.



**Direito aduaneiro e tributação do comércio exterior na reforma tributária – (IBS, CBS, Imposto Seletivo e os novos desafios da importação e exportação) – 08/05/2026**

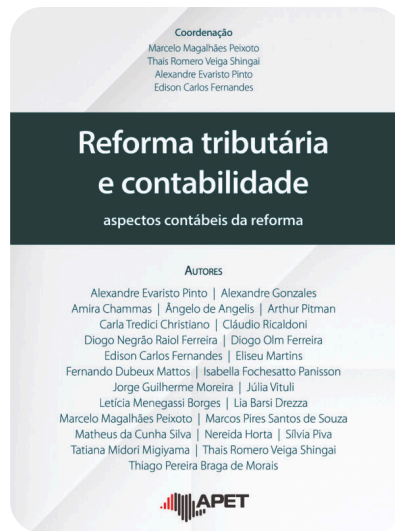
👁 2.114



**Fusões e Aquisições: Aspects Societários e Contábeis**

👁 2.773

**MP Editora: Lançamentos**



## Continue lendo

### Receita negocia com empresas e evita bilhões de reais em autuações

👁 76

👁 Leia mais →  
268

### Número de empresas c diz Receita

👁 167

Leia mais →

## Institucional



Quem somos

Memorial

Prêmios da APET

Prêmio “Bulhões Pedreira 100 Anos do Imposto de Renda no Brasil”

Prêmio Alcides Jorge Costas – “Reflexões sobre a Reforma Tributária do Consumo”

Títulos Honoríficos

## Cursos



Conteúdos



Eventos



Faça parte



## Assine nossa newsletter

Receba boletins com novidades sobre a APET e sobre o universo jurídico tributário.



Não sou um robô

reCAPTCHA  
Privacidade - Termos

Assinar

## Entre em contato

 (11) 3105-6191

 (11) 3105-7132

 (11) 9 7507-4186

 SEG a SEX - 08:00 às 17:30

## Onde estamos

 Rua Dr Rafael de Barros, nº 209, Paraíso, São Paulo/SP. Segundo Andar

